

โดยไม่เว้นระยะห่างจากถนนสาธารณะตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ตรวจสอบเอกสารแบบแปลนเอกสารสิทธิที่ดินและระวางแผนที่ แต่ไม่ปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่าได้มีการยกให้ที่ดินหรือแบ่งหักเป็นทางสาธารณะประโยชน์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้นำโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๑๘๒๔ ไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า นาย ผ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและได้โอนเป็นทางสาธารณะให้แก่เทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งที่ดินดังกล่าวติดกับโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๓๕๔ ของผู้ร้องสอดทางด้านทิศตะวันตก เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ออกให้แก่ผู้ร้องสอดไม่ได้กันระยะถอยร่น ตามเงื่อนไขของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว และให้ผู้ร้องสอดยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งผู้ร้องสอดได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยปรับลดการก่อสร้างเป็นอาคาร ๓ คูหา และได้ยื่นคำขอสั่งสร้างรั้วกำแพงกันอาณาเขตบนที่ดินดังกล่าวโดยใช้ฐานที่ก่อสร้างอาคารเดิมจากส่วนที่ปรับลดลงโดยเปลี่ยนเป็นฐานก่อสร้างรั้วกำแพง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างรั้วกำแพงได้ ตามใบอนุญาตลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ผู้ร้องสอดใช้ฐานอาคารที่ก่อสร้างเดิมให้เป็นรั้วกำแพงโดยไม่ถอยร่นแนวเขตเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สิ่งปลูกสร้างก่อด้วยอิฐเป็นแนวตั้งกันระหว่างที่ดินของผู้ร้องสอดกับซอย ๗ ถนนผดุงดอนยอ ไม่มีส่วนใดเชื่อมต่อกับส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกันของอาคารของผู้ร้องสอด จึงไม่มีลักษณะเป็นผนังอาคาร ตามข้อ ๑^{๒๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) แต่มีลักษณะเป็นรั้วกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อกับซอย ๗ ถนนผดุงดอนยอ ซึ่งปรากฏหลักฐานทางทะเบียนว่า นาย ผ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและได้โอนเป็นทางสาธารณะให้แก่เทศบาลเมืองพัทลุง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงถือว่ารั้วกำแพงดังกล่าวสร้างขึ้นติดต่อกับที่สาธารณะ จึงเป็นอาคารตามบทนิยามในมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้

^{๒๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

"ผนัง" หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตั้งซึ่งกันด้านนอกหรือระหว่างหน่วยของอาคารให้เป็นหลังหรือเป็นหน่วยแยกจากกัน

ฯลฯ

ฯลฯ



เมื่อพิจารณาข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง^{๒๙} ข้อ ๕^{๓๐} และข้อ ๔๗^{๓๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับระยะการร่นแนวอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ กับรั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อกับหรือใกล้เคียงกับถนนสาธารณะไว้แตกต่างกัน ดังนั้น แม้ตามมาตรา ๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะกำหนดให้อาคารหมายความรวมถึงรั้วที่สร้างขึ้นติดต่อกับหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอยด้วยก็ตาม แต่เนื่องจากการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) กำหนดเกี่ยวกับระยะห่างของอาคารกับรั้วหรือกำแพงที่จะต้องเว้นระยะจากถนนสาธารณะไว้ต่างกัน ย่อมแสดงให้เห็นว่ากฎกระทรวงดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่ต่างกันในการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ กับรั้วหรือกำแพง ซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งที่มิใช่เพื่อกั้นเขต และโดยที่ข้อ ๔๗ ของกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดควบคุมเฉพาะความสูงของรั้วเท่านั้น มิได้ห้ามก่อสร้างรั้วหรือกำแพงติดทางสาธารณะแต่อย่างใด ประกอบกับคณะกรรมการควบคุมอาคารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวก็ได้ยืนยันว่า การร่นแนวอาคารให้ห่างจากทางสาธารณะไม่ได้มีความหมายรวมถึงรั้วที่ก่อสร้างริมทางสาธารณะด้วย ดังนั้น ความหมายของคำว่า “อาคาร” ที่จะต้องมีระยะถอยร่นตามกฎกระทรวงดังกล่าวจึงมิได้หมายความว่ารวมถึงรั้วหรือกำแพง กรณีจึงถือไม่ได้ว่ารั้วหรือกำแพงที่พิพาทดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารที่จะต้องมีการร่นแนว ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) แต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้แก่ผู้ร้องสอดก่อสร้างรั้วกำแพงโดยไม่ต้องร่นแนวรั้วกำแพงห่างจากถนนสาธารณะ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๖/๒๕๕๗)

^{๒๙-๓๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕ รั้วหรือกำแพงกั้นเขตที่อยู่ถนนสาธารณะที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓ เมตรขึ้นไปและมีมุมน้อยกว่า ๑๓๕ องศา ต้องปาดมุมรั้วหรือกำแพงกั้นเขตนั้น โดยให้ส่วนที่ปาดมุมมีระยะไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และทำมุมกับแนวสาธารณะเป็นมุมเท่า ๆ กัน

ข้อ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งก่อสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ

(๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๖ เมตร

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ

(๓) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร

ข้อ ๔๗ รั้วหรือกำแพงที่สร้างขึ้นติดต่อกับหรือห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่าความสูงของรั้ว ให้ก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเท้าหรือถนนสาธารณะ



อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลซึ่งกำหนดกรอบการทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ แต่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เมื่อปรากฏว่า ในพื้นที่บริเวณที่มีข้อพิพาทมีการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ในการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารในบริเวณดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องคำนึงถึงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองนั้นด้วย เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ปรากฏว่า อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างซึ่งจะใช้เป็นคลังก๊าซมิได้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ก่อสร้างในพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารในบริเวณดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ซึ่งเมื่อการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จและเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบแล้วเห็นว่า เป็นการก่อสร้างโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตจึงได้ออกใบรับรองให้ตามคำขอของผู้ขออนุญาตจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ลำดับที่ ๑๑๐ ซึ่งมีข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกำหนดกรอบในการทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ส่งพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกในลำดับทะเบียนเลขที่ ๑๐๙๙ บริเวณดังกล่าวจึงถูกจัดอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติที่ต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้ตามอนุสัญญาแรมซาร์ และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ต่อมา ปรากฏว่ารองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจะเกร็ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตฉบับลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ให้บริษัท ป. (ผู้ร้องสอดที่ ๑) ก่อสร้างอาคารประเภทควบคุมการใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับเก็บ จำหน่าย บรรจุก๊าซภายในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ และตามมติคณะรัฐมนตรี ต่อมา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๐ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ จากนั้น ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซต่อกรมธุรกิจพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) เพื่อขออนุญาตก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซและประกอบกิจการบรรจุก๊าซเพื่อจำหน่าย ณ ลานบรรจุก๊าซ ตั้งอยู่ในโฉนดที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซ ฉบับลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร และใบรับรองการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ รวมถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อนุญาตให้ผู้ร้องสอดที่ ๑ ประกอบกิจการบรรจุก๊าซเพื่อการจำหน่ายในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอดนั้น เป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ใช้ดุลพินิจโดยวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ใช้อำนาจหน้าที่ตามอำเภอใจ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ไม่มีพยานหลักฐานประกอบการวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเมื่อประชาชนในพื้นที่คัดค้านการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรมธุรกิจพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามก็เพิกเฉยไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบสามคนจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร และใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบรรจุก๊าซที่เป็นมูลพินาศตามคดีนี้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลซึ่งกำหนดกรอบการทำงานสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ แต่อนุสัญญาดังกล่าวมิได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ ประกอบกับมาตรา ๒ (๓) ของอนุสัญญาดังกล่าว กำหนดให้การบรรจุพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ในทะเบียนจักไม่ละเมิดอำนาจอธิปไตยของภาคีสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำนั้น โดยปรากฏตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗ มีข้อความตอนหนึ่งว่า การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ทางสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำไม่ได้มีข้อกำหนด กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เอาไว้แต่ประการใด โดยให้เป็นไปตามกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ และแม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ จะเห็นชอบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญทั้งระดับนานาชาติและระดับชาติ โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในกรณีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญนั้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ แต่ขณะที่เกิดข้อพิพาทยังไม่มีผลการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การใช้ประโยชน์ในพื้นที่พิพาทจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายภายในประเทศ ซึ่งปรากฏว่า กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อ ๕ กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงครามให้เป็นไปตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท โดยข้อ ๖ (๔) กำหนดให้ที่ดินบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึง ๔.๕ เป็นสีม่วงอ่อน



อันเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ และข้อ ๑๐ กำหนดให้ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจนั้น ให้ใช้ประโยชน์เพื่อการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม และห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ (๑) โรงงานทุกประเภท เว้นแต่โรงงานที่ประกอบกิจการโดยไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (๒) คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต... เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การยื่นขออนุญาตก่อสร้างคลังบรรจุก๊าซและอาคารสำนักงานของผู้ร้องสอดที่ ๑ นั้น เป็นที่ดินที่อยู่ในบริเวณสีม่วงอ่อน จึงเป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจตามข้อ ๖ (๔) ของกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับกิจการบรรจุก๊าซของผู้ร้องสอดที่ ๑ มีขั้นตอนการดำเนินการโดยการรับก๊าซจากเรือขนส่งก๊าซ และจำหน่ายให้ลูกค้าประเภทโรงงานบรรจุก๊าซและสถานีบริการประเภทปั๊มก๊าซต่อไปนั้น เข้าข่ายเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจัดเป็นโรงงานบรรจุสินค้าในภาชนะโดยไม่มีการผลิตซึ่งจะต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามมาตรา ๑๒^{๓๒} ก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ให้แก่ผู้ร้องสอดที่ ๑ แล้ว จึงฟังได้ว่าการประกอบกิจการของผู้ร้องสอดที่ ๑ เป็นเพียงคลังเก็บก๊าซเพื่อรอการขนถ่ายต่อไปเท่านั้น ไม่มีขั้นตอนใดที่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งไม่ใช่คลังสินค้าที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสารเคมีเพื่อการขายส่งหรือการผลิต ดังนั้น ที่ดินของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงสามารถใช้เพื่อการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการบรรจุก๊าซได้ตามข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓๖ พ.ศ. ๒๕๔๐ฯ นอกจากนี้ แม้การดำเนินการกิจการของผู้ร้องสอดที่ ๑ จะไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมก็ตาม

^{๓๒} พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๒ ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๓ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒

ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งโรงงานก่อนได้รับใบอนุญาต

การยื่นคำขอรับใบอนุญาตและขั้นตอนการพิจารณาและระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตร้องขอหนังสือรับรองก่อนออกใบอนุญาต ถ้าการพิจารณาเบื้องต้นเพียงพอที่จะอนุมัติในหลักการได้ ให้ผู้อนุญาตออกหนังสือรับรองให้โดยสงวนส่วนที่พิจารณาไม่แล้วเสร็จได้ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในการออกใบอนุญาตให้ผู้มีอำนาจอนุญาตพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าวและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ถ้ากรณีใดยังมิได้มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานหรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๒ ในกรณีนี้จะกำหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษไว้ในใบอนุญาตก็ได้

แต่ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภาคเอกชนทำการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการดังกล่าว ซึ่งผลที่ออกมาปรากฏว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำถึงไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นเลย กรณีจึงมิได้เป็นการดำเนินการที่ฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้อนุญาตให้ก่อสร้างคลังก๊าซของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคลังก๊าซดังกล่าวเป็นอาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้าจึงเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๑)^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่ออาคารดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารดังกล่าวภายหลังจากได้ส่งเจ้าหน้าที่ส่วนโยธาไปตรวจสอบแล้วเห็นว่าอาคารได้ก่อสร้างแล้วเสร็จจริงโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตตามคำขอของผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยมาตรา ๓๒ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเช่นกัน ส่วนประเด็นเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้แก่ผู้ร้องสอดที่ ๑ นั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างคลังก๊าซไม่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ขนาดของที่ดิน ระยะเวลาปลอดภัย แบบแผนผัง และแบบก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ นอกจากนี้ จากการทดสอบและตรวจสอบถึงเก็บและจ่ายก๊าซ ระบบท่อก๊าซ การติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า

^{๓๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาการสาธารณสุขหรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ทำการตรวจสอบภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ



หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และเครื่องเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว พบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณาคำขอประกอบกิจการบรรจุก๊าซของผู้ร้องสอดที่ ๑ แล้วเห็นว่า ผู้ร้องสอดที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้วและได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุก๊าซให้แก่ผู้ร้องสอดที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๒/๒๕๕๘)

๑.๓ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

๑.๓.๑ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยรुक้าที่สาธารณะ

การก่อสร้างอาคารที่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจะต้องเป็นการก่อสร้างภายหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตท้องที่นั้น ๆ เมื่อการก่อสร้างอาคารพิพาทมีขึ้นก่อนที่จะมีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงไม่จำเป็นต้องมีการขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกรณีไม่อาจถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการใด ๆ กับอาคารดังกล่าว สำหรับการบุพื้นที่กระเบื้องเซรามิกภายในอาคาร แม้จะเกิดขึ้นหลังจากมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตท้องที่นั้นแล้ว แต่กรณีดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดแปลงอาคาร ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธรบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่าผู้ร้องสอดสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินของวัดพระพุทธรบาทราชวรมหาวิหาร โดยไม่มีสัญญาเช่าที่ดินกับวัด และไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกทั้งบุรุกที่สาธารณะประโยชน์ริมถนนทางเข้าวัดฯ บดบังด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบดบังด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เข้าจากวัดฯ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดรื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้างต่อเติมอาคาร (บ้านพักอาศัย) ค.ส.ล. สูง ๒ เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

แต่ปรากฏว่าผู้ร้องสอด้ยังคงก่อสร้างอาคารต่อไปจนแล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือร้องเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยสรุปว่า จากการตรวจสอบอาคารของผู้ร้องสอด้ ปรากฏว่าอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินของวัดฯ และวัดฯ เป็นผู้ครอบครองและจัดเก็บผลประโยชน์ทั้งหมด ผู้ร้องสอด้ไม่ได้ก่อสร้างในพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่เทศบาลเมืองพระพุทธรบาท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้ดูแลรักษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้ร้องสอด้รื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีการรื้อถอนอาคารของผู้ร้องสอด้

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอด้รับว่าได้ก่อสร้างอาคารพิพาทในที่ดินของวัดฯ ประกอบกับวัดฯ ชี้แจงว่า เดิมกรมการศาสนามีหน้าที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของวัดฯ โดยกรมการศาสนาได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ดูแล และผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้นายอำเภอพระพุทธรบาทเป็นผู้ดูแล ซึ่งในขณะนั้นมีผู้พักอาศัยอยู่ในเขตที่ดินของวัดฯ ทั้งที่ทำสัญญาเช่าและที่ไม่ได้ทำสัญญาเช่า ต่อมา ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๖ อำเภอพระพุทธรบาท ได้โอนงานการจัดเก็บผลประโยชน์ของวัดฯ ให้อยู่ในความดูแลรักษาของวัดฯ ซึ่งหากผู้ใดมีความประสงค์จะเช่าที่ดินหรือกระทำการใด ๆ จะต้องแจ้งความประสงค์โดยตรงที่สำนักงานจัดประโยชน์ของวัดฯ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการสำรวจว่าที่ดินแปลงที่มีผู้ประสงค์จะเช่าเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตวัดหรือเป็นพื้นที่ที่จะอนุญาตให้เช่าได้หรือไม่ หากไม่อยู่ในเขตวัดหรือขอบเขตพื้นที่ที่จะอนุญาตให้เช่าได้ จะแจ้งแก่ผู้ประสงค์จะเช่าว่าไม่ให้เช่า หากอยู่ในเขตที่อนุญาตให้เช่าได้ จึงจะอนุญาตและดำเนินการต่าง ๆ จนมีการทำสัญญาเช่าต่อไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีปรากฏว่ามีบุคคลที่ไม่ได้เช่าที่ดินของวัดแต่ได้ปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินของวัดโดยไม่ได้แจ้งให้วัดทราบ ในทางปฏิบัติแล้ว หากผู้พักอาศัยมิได้ก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่น หรือมิได้พิพาทกันในระหว่างผู้พักอาศัยด้วยกันเองแล้ว วัดจะไม่ได้เข้าไปดำเนินการใช้สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย จากคำชี้แจงดังกล่าวแสดงว่า ยังมีบุคคลที่ไม่ได้เช่าที่ดินของวัดแต่ได้ปลูกสร้างอาคารลงบนที่ดินของวัดได้ กรณีจึงเชื่อได้ว่าอาคารพิพาทเป็นการก่อสร้างบนที่ดินของวัดฯ โดยไม่ได้เช่าที่ดินกับวัดฯ

กรณีมีประเด็นต้องวินิจฉัยต่อไปว่า อาคารพิพาทก่อสร้างเมื่อใด จากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารของผู้ร้องสอด้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้ง ซึ่งได้สืบสวนสอบสวนผู้ที่รู้เห็น เคยทำหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และเป็นผู้มีภูมิลำนเอนอยู่ในพื้นที่เป็นเวลานาน รวมทั้งมีที่พักอาศัย



อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับบ้านของผู้ร้องสอด จำนวน ๓ คน คือ นาย ส. ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ครั้งแรกในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระพุทธรบาท เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๒ นาย อ. ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ครั้งแรกในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลพระพุทธรบาท เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และนาย ว. ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ครั้งแรกในตำแหน่งสารวัตรกำนันตำบลพระพุทธรบาท เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๗ บุคคลทั้งสามต่างให้ถ้อยคำยืนยันว่า เห็นอาคารพิพาทก่อสร้างมาก่อนที่บุคคลทั้งสามจะรับหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ส่วนในการปรับปรุงอาคาร เห็นมีการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ มาตลอด แต่ก็อยู่ในสภาพและพื้นที่เดิม ประกอบกับผู้ร้องสอดได้ให้การว่า ผู้ร้องสอดและครอบครัวได้พักอาศัยอยู่ที่อาคารบ้านพักเลขที่ ๑ ต่อมา เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จึงได้ปลูกสร้างบ้านชั้นเดียวติดกับอาคารเลขที่ ๑ ซึ่งแสดงว่า อาคารพิพาทปลูกสร้างอย่างช้าที่สุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ก่อนที่จะมีการจัดตั้งเทศบาลตำบลพระพุทธรบาท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น เมื่ออาคารพิพาทของผู้ร้องสอดปลูกสร้างในที่ดินของวัด และเป็นอาคารก่อสร้างก่อนวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นวันที่พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๓๓ มีผลใช้บังคับ การก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนการที่ผู้ร้องสอดนำช่างมาทำการปูพื้นกระเบื้องเซรามิกภายในอาคาร เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ แม้จะเป็นการดำเนินการภายหลังมีการใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลพระพุทธรบาท อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรีฯ แต่การเปลี่ยนแปลงต่อเติมดังกล่าวมิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงต่อเติมโครงสร้างอาคารที่จะต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๓)^{๓๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เช่นกัน กรณีไม่อาจฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างดัดแปลง

^{๓๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร คือ

๑. การ

๒. การ

(๓) การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคารซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิม ส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

๓. การ

๔. การ

อาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซ้ำเกินสมควร พิกษากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔/๒๕๕๖)

๑.๓.๒ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารโดยเว้นระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้การก่อสร้างอาคารที่อยู่ติดติดกับที่ดินต่างเจ้าของต้องทำเป็นผนังทึบ เมื่ออาคารที่พิพาทตั้งอยู่ติดติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงต้องทำเป็นผนังทึบตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว การที่เจ้าของอาคารทำเป็นหน้าต่างบานผลึกทำให้รูกล้ำเข้ามาในที่ดินของผู้อื่น จึงขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นอกจากนี้ โดยที่อาคารพิพาทก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นและยังไม่มี การแก้ไขให้ถูกต้อง ความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจึงคงมีอยู่ตลอดเวลา การนำกฎหมายที่ประกาศใช้ในภายหลังมาบังคับใช้กับอาคารดังกล่าว จึงมิใช่กฎหมายที่บัญญัติในภายหลังมาบังคับใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการกับอาคารพิพาทให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมซ่อมแซมหน้าต่างอาคารซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีโดยผิดกฎหมาย ไม่ปิดผนังทึบอาคารด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี และทำท่อระบายน้ำทิ้งลงในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบอาคารหลังดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

กรณีนี้หากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารดังกล่าว ผลแห่งคำพิพากษาย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีร่วม ซึ่งเป็นเจ้าของผู้ครอบครองอาคารพิพาท แม้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมจะอ้างว่าไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะอาคารพิพาทดังกล่าวก่อสร้างมากกว่าสามสิบปีแล้วก็ตาม แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีร่วมเป็นผู้ซื้ออาคารมาจากเจ้าของเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมจึงต้องรับโอนมาทั้งสิทธิและหน้าที่จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี กรณีจึงต้องด้วยมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ



ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบมาตรา ๕๗ (๓)^{๓๔} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาลจึงมีอำนาจเรียกผู้ถูกฟ้องคดีร่วมเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีได้

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารพิพาทได้มีพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๐๙ ใช้บังคับแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว เทศบาลตำบลท่าใหม่ได้ออกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลท่าใหม่ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๐๙ ใช้บังคับกับการก่อสร้างอาคารในเขตเทศบาลตำบลท่าใหม่ โดยข้อ ๖๐ ของเทศบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่าอาคารที่ปลูกสร้างชิดเขตที่ดินต่างผู้ครอบครองอนุญาตให้เฉพาะฝาหรือผนังด้านที่ไม่มีประตูหน้าต่าง และช่องระบายอากาศอยู่ชิดเขตที่ดินได้พอดี แต่ห้ามมิให้ส่วนใดของอาคารรุกล้ำเขตที่ดินข้างเคียง ถ้าวระยะห่างจากอาคารถึงที่ดินน้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคาร ๒ ชั้นลงมา หรือน้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารเกินกว่า ๒ ชั้น ขึ้นไป ห้ามมิให้มีประตูหรือหน้าต่างในด้านที่ชิดกับที่ดินต่างผู้ครอบครอง อนุญาตให้เฉพาะฝาหรือผนังที่มีช่องลมเป็นบานเกร็ดติดตาย ห่างเขตที่ดินตั้งแต่ ๕๐ เซนติเมตร ขึ้นไปได้ ในกรณีที่ชายคาหรือกันสาดอยู่ใกล้เขตที่ดินข้างเคียง ต้องมีการป้องกันน้ำจากชายคาไม่ให้ตกในที่ดินนั้นด้วย เช่น ใส่รางน้ำ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าอาคารพิพาทตั้งอยู่ชิดติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่มีรั้วกัน โดยชั้นสองและชั้นสามของอาคารดังกล่าวมีหน้าต่างตลอดแนว จึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่ชอบด้วยข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง ของเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลท่าใหม่ เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๐๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กล่าวคือ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนผนังด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งกรณีอาคารพิพาทนี้เจ้าของอาคารพิพาทเดิมเคยได้รับคำสั่งให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้ว แต่ไม่ดำเนินการ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจึงคงมีอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต่อมา

^{๓๔} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา ๕๗ บุคคลภายนอกซึ่งมีใช้คู่ความอาจเข้ามาเป็นคู่ความได้ด้วยการร้องขอ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ด้วยกฎหมายเรียกให้เข้ามาในคดี (ก) ตามคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำเป็นคำร้องแสดงเหตุว่าตนอาจฟ้องหรือถูกคู่ความเช่นนั้นฟ้องตนได้ เพื่อการใช้สิทธิโต้แย้ง หรือเพื่อใช้คำทดแทน ถ้าหากศาลพิจารณาให้คู่ความเช่นนั้นแพ้คดี หรือ (ข) โดยคำสั่งของศาลเมื่อศาลนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอในกรณีที่กฎหมายบังคับให้บุคคลภายนอกเข้ามาในคดี หรือศาลเห็นจำเป็นที่จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม แต่ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะเรียกบุคคลภายนอกเข้ามาในคดีดังกล่าวแล้ว ให้เรียกด้วยวิธียื่นคำร้องเพื่อให้หมายเรียกพร้อมกับคำฟ้องหรือคำให้การ หรือในเวลาใด ๆ ต่อมาก่อนมีคำพิพากษาโดยได้รับอนุญาตจากศาล เมื่อศาลเป็นที่พอใจว่าคำร้องนั้นไม่อาจยื่นก่อนนั้นได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมได้ซ่อมแซมอาคารพิพาทในขณะที่มีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ และข้อ ๕๐^{๓๖} ของกฎกระทรวงดังกล่าว ยังคงกำหนดให้การก่อสร้างอาคารที่อยู่ชิดติดกับที่ดินต่างเจ้าของ ต้องทำเป็นผนังทึบ เมื่ออาคารที่พิพาทตั้งอยู่ชิดติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีจึงต้องทำเป็นผนังทึบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมทำเป็นหน้าต่างบานผลึก จึงขัดกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมจึงต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่วนในกรณี ที่อ้างว่ากฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ออกใช้บังคับหลังจากที่อาคารพิพาทก่อสร้าง มาเกินกว่า ๓๔ ปี แล้ว การนำกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีร่วม เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังนั้น เห็นว่า อาคารพิพาทก่อสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มาตั้งแต่ต้นและยังไม่มี การแก้ไขให้ถูกต้อง ความไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยังคงดำรงอยู่ ผู้เป็นเจ้าของครอบครองอาคารมีหน้าที่ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะ เจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ กรณีนี้มีใช้กฎหมายที่บัญญัติในภายหลัง มาใช้บังคับกับผู้ถูกฟ้องคดีร่วมและเมื่อคดีพิพาทนี้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข อาคารให้ถูกต้องตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่จะต้องดำเนินการ ตามมาตรา ๔๒^{๓๗} และมาตรา ๔๓^{๓๘} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พินิจพิจารณาให้

^{๓๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่าง จากแนวเขตที่ดินดังนี้

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร

ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิด เขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และคาดฟ้าของอาคารด้านนั้น ให้ทำผนังทึบสูงจากคาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของ ที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย

^{๓๗-๓๘} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคาร มิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐

มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจดังต่อไปนี้



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๔๔/๒๕๕๕)

กรณีมีการก่อสร้างอาคารโดยมิได้เว้นระยะห่างจากทางสาธารณะตามกฎหมาย แม้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะได้มีคำสั่งให้มีการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่เมื่อไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อไม่ปรากฏว่ามีการใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดได้ร้องเรียนนายกเทศมนตรี นครนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่าผู้ร้องสอดซึ่งเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๔ ชั้นโดยไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเรื่องการเว้นระยะถอยร่นแนวอาคารถึงถนนสาธารณะ และในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีวัสดุตกหล่นลงสู่บ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งได้รับการแจ้งผลการพิจารณาว่า อาคารพิพาทก่อสร้างโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และได้แจ้งให้เจ้าของอาคารปฏิบัติตามกฎหมายและไม่ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญให้แก่อาคาร

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการ จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

ข้างเคียงอย่างเคร่งครัดแล้ว ผู้ฟ้องคดียังไม่พอใจจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว และตรวจสอบการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างอาคารผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวจริงในเรื่องการเว้นระยะของอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ ดังนี้ (ก) คำสั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขอาคารพิพาทให้ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ และ (ข) คำสั่งให้ยื่นขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นกำหนดตาม (ก) หากพ้นกำหนดตาม (ก) หรือ (ข) แล้วจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป แต่ผู้ร้องสอดยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งแต่อย่างใด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ร้องสอดได้ทำการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. สูง ๔ ชั้น โดยอาคารด้านหน้าใกล้ถนนสาธารณะ กว้าง ๕ เมตร มีระยะร่นของอาคารจากกึ่งกลางถนน ๕.๕๐ เมตร ซึ่งขัดกับข้อ ๔๑ และข้อ ๔๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ส่วนผนังด้านขวาของอาคารซึ่งมีประตูและระเบียง มีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๑.๓๐ เมตร ผนังด้านซ้ายของอาคารซึ่งมีหน้าต่าง มีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๑.๔๐ เมตร และผนังด้านหลังของอาคารมีระยะห่างจากเขตที่ดิน ๑.๓๕ เมตร อันเป็นการกระทำที่ขัดกับข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐^{๓๙} และมาตรา ๔๑^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดระงับการก่อสร้างอาคาร

^{๓๙-๔๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีคำสั่งตาม (๑)

มาตรา ๔๑ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นำมาตรา ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



และให้แก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาต ในการนี้ หากผู้ร้องสอดไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวก็ชอบที่จะอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากผู้ร้องสอดไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ก็ชอบที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ผู้ร้องสอดมิได้ดำเนินการใด ๆ คำสั่งทั้งสองฉบับจึงเป็นที่สุด ผู้ร้องสอดจึงต้องยอมรับและปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าผู้ร้องสอดได้ปฏิบัติตามคำสั่งเพียงบางส่วน กล่าวคือ ผู้ร้องสอดได้ยื่นขออนุญาตแก้ไขตัดแปลงอาคารเท่านั้น โดยผู้ร้องสอดได้หยุดการก่อสร้างอาคารไว้และยังมิได้ดำเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตในส่วนของผนังอาคารทั้งสามด้าน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมิได้อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ ศาลชอบที่จะกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขและหรือรื้อถอนอาคารที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้ได้ และโดยที่มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด มิได้บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวกำหนดแต่อย่างใด ประกอบกับหากศาลกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดขึ้นเองก็จะมีผลเท่ากับว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะปฏิบัติตามค่าบังคับของศาลเมื่อใดเป็นเรื่องที่แล้วแต่ใจของผู้ถูกฟ้องคดีโดยสิ้นเชิง ดังนั้น ศาลจึงมีอำนาจกำหนดค่าบังคับโดยสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ สั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขและหรือรื้อถอนอาคารที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้ภายในระยะเวลาที่ศาลปกครองกำหนดได้ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว สั่งให้ผู้ร้องสอดแก้ไขและหรือรื้อถอนอาคาร

ที่ผู้ร้องสอดก่อสร้างโดยไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและใบอนุญาตที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้ภายใน ๙๐ วัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๖/๒๕๕๖)

๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

อำนาจในการอนุญาตให้ตัดแปลงอาคารเป็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อนายช่างโยธาของเทศบาลมิได้มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และมีได้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการแทน กรณีนายช่างโยธาของเทศบาลอนุญาตด้วยวาจาให้เจ้าของอาคารตัดแปลงอาคารได้ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ตัดแปลงอาคารแล้ว แต่โดยที่กรณีนี้ถือเป็นกรณีที่สามารภแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการจึงถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์สามชั้นจำนวน ๑๒ คูหา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และผู้ฟ้องคดีได้ซื้ออาคารดังกล่าวคูหาที่อยู่ริมสุดด้านทิศใต้ จำนวน ๑ คูหา โดยได้ทำหนังสือสัญญาตกลงกันว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีเปิดผนังด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี เพื่อใช้เป็นที่ย้ายสินค้าได้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ต่อจากอาคารของผู้ฟ้องคดีออกไปอีก ผู้ฟ้องคดียินยอมให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปิดผนังด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ใช้อาคารดังกล่าวประกอบการค้าขาย และได้ใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าและด้านข้างอาคารเป็นที่วางสินค้าและเป็นทางเข้าออกของผู้ซื้อสินค้าตลอดมา ต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างอาคารลักษณะเป็นเพิงชั้นเดียวด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี แต่ยังคงเหลือพื้นที่บริเวณทางเข้าด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดีไว้ โดยอาคารที่สร้างเพิ่มเติมมีการใช้ประกอบการค้าก่วยเดียว จนกระทั่ง



เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร บริเวณทางเข้าด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี โดยมีการก่อกำแพงอิฐฉาบปูน ติดกับผนังด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี เพื่อใช้เป็นที่เก็บถังน้ำมันและแก๊ส ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ถึงนายกเทศมนตรีตำบลสาเหล็ก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้มีคำสั่งรื้อถอนหรือแก้ไขอาคาร ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า อาคารทั้งหมดได้ก่อสร้างก่อนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลใช้บังคับ จึงไม่สามารถนำกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าว มาใช้บังคับกับอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าหนังสือชี้แจง ดังกล่าวไม่ถูกต้อง และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนหรือแก้ไข อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รื้อถอนหรือแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สุขาภิบาลสาเหล็กเป็นท้องที่ที่ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๓ (๒๗)^{๔๑} แห่งพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๓๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๔ ซึ่งต่อมาสุขาภิบาลสาเหล็กได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตำบลสาเหล็กตามมาตรา ๔^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็น เวลาภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อสร้างอาคารร้านค้ากึ่งเดียวติดกับผนังด้านข้างอาคาร ของผู้ฟ้องคดี การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

สำหรับอาคารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ทำการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีลักษณะเป็นเพิงชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕.๒๐ เมตร บริเวณทางเข้าด้านข้างอาคาร

^{๔๑} พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓ ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาล ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๗) สุขาภิบาลเขาราย สุขาภิบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ สุขาภิบาลบางไผ่ สุขาภิบาลวังตะกู สุขาภิบาล สำนักขุนเณร อำเภอบางมูลนาก สุขาภิบาลท่าเสา สุขาภิบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล สุขาภิบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน สุขาภิบาลกำแพงดิน สุขาภิบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม และสุขาภิบาลท่าโพธิ์ สุขาภิบาลวังกรด สุขาภิบาลสาเหล็ก สุขาภิบาล หัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๒} พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔ ให้บรรดาสุขาภิบาลตามกฎหมายว่าด้วยสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาลในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เรียกชื่อและกำหนดเขตของเทศบาลตำบลตามวรรคหนึ่งตามชื่อและเขตของสุขาภิบาลเดิม



ของผู้ฟ้องคดี มีเสาและโครงหลังคาเป็นเหล็กยึดติดกับผนังด้านข้างอาคารของผู้ฟ้องคดี
 มุงหลังคาด้วยกระเบื้องเชื่อมต่อกับอาคารร้านขายก๋วยเตี๋ยวเดิม และใช้ตะแกรงเหล็กกัน
 เป็นผนังอาคารด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออก ด้านทิศใต้เป็นประตูเหล็กม้วน ส่วนด้าน
 ทิศเหนือก่อสร้างกำแพงอิฐฉาบปูนสูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๔.๒๐ เมตร ติดกับผนังด้านข้าง
 อาคารของผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้เป็นที่พักเก็บถังน้ำมันและแก๊ส โดยสิ่งก่อสร้างดังกล่าวเป็นการต่อเติม
 จากอาคารเดิมที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างไว้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ถือได้ว่าเป็น
 การดัดแปลงตามคำนิยามมาตรา ๔^๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อการดัดแปลง
 อาคารดังกล่าวได้กระทำภายหลังจากการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ในเขต
 เทศบาลตำบลสาทเหล็กแล้ว การดัดแปลงดังกล่าวจึงต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริง
 ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารไม่ระบุนวันที่ เดือน พฤษภาคม
 ๒๕๔๔ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุญาตดัดแปลงอาคารร้านขายก๋วยเตี๋ยว แต่นาย ก.
 ซึ่งมีตำแหน่งนายช่างโยธาของเทศบาลตำบลสาทเหล็กในขณะนั้นเป็นผู้รับคำขอ โดยได้ตรวจสอบ
 เอกสารและออกไปตรวจสอบสถานที่แล้วเห็นว่า การดัดแปลงอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ถือเป็น
 การดัดแปลงอาคารตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘)
 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงอนุญาตด้วยวาจาให้ผู้ถูกฟ้องคดี
 ที่ ๒ ดัดแปลงอาคารได้ โดยไม่ได้เสนอคำขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 พิจารณา เห็นว่า นาย ก. มีตำแหน่งเป็นนายช่างโยธาของเทศบาลตำบลสาทเหล็ก
 มิใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

^๓ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน
 น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมีใช้การซ่อมแซม
 หรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
 พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

- (๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
- (๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- (๓) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
- (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร



และไม่ปรากฏว่านาย ก.ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น นาย ก. จึงไม่มีอำนาจอนุญาตให้ตัดแปลงอาคารได้ ประกอบกับการอนุญาตให้ตัดแปลงอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องออกหลักฐานใบอนุญาตตามแบบ อ. ๑ หรือ อ. ๒ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๒^{๔๔} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตัดแปลงอาคาร โดยไม่ได้รับใบอนุญาต จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

สำหรับประเด็นเรื่องของระยะของอาคาร เมื่อพิจารณานิยามของคำว่าก่อสร้าง และตัดแปลง ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจ ในการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ แล้ว เห็นว่าระยะระหว่างอาคารที่กำหนด ไว้ตามข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ซึ่งกำหนดว่า การก่อสร้างอาคาร ในบริเวณด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว ถ้าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นมีจำนวนรวมกันได้ตั้งแต่ สิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันได้ตั้งแต่ ๔๐ เมตร ขึ้นไป และอาคารที่จะสร้างขึ้นเป็นห้องแถว หรือตึกแถว ห้องแถวหรือตึกแถวที่จะสร้างขึ้นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเดิม ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร แต่ถ้าเป็นอาคารอื่นต้องห่างจากผนังด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวเดิม ไม่น้อยกว่า ๒ เมตร นั้น ใช้อ้างอิงเฉพาะการก่อสร้างอาคารใหม่ทั้งหมด ไม่รวมถึงการตัดแปลง อาคารแต่อย่างใด การตัดแปลงอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมิใช่เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไข

(๔) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา

(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด สำหรับในเขตองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๒ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับคำขอตามข้อ ๑ ให้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ ประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ (ถ้ามี) เมื่อปรากฏว่าแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และหรือประกาศของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกใบอนุญาตตามแบบ อ.๑ หรือแบบ อ.๒ แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ได้ตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่งและเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออกใบอนุญาตในส่วนที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ตามแบบ อ.๓ และส่งใบอนุญาตและสำเนาฉบับเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้ผ่านการตรวจพิจารณาและประทับตราไว้แล้ว จำนวนสี่ชุด พร้อมด้วยรายการคำนวณหนึ่งชุด (ถ้ามี) ไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะเคลื่อนย้ายอาคารไปตั้งใหม่ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่จะเคลื่อนย้ายอาคารไปตั้งใหม่ได้ตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้ออกใบอนุญาตในส่วนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่อาคารจะเคลื่อนย้ายไปตั้งใหม่ในแบบ อ.๓ นั้น



เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น เมื่อการตัดแปลงอาคารพิพาทเป็นการกระทำโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นกรณีที่สามารภแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พิกษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ สั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขออนุญาตตัดแปลงอาคาร หรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพาท (คำพิพาทศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๔๘/๒๕๕๕)

การก่อสร้างโครงเหล็กกรอบดาดฟ้าของอาคารทั้งหมด โดยก่อสร้างในลักษณะเป็นชั้นคลุมบันไดทางขึ้นชั้นดาดฟ้าเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยของอาคารโดยตรง ดังนี้ ชั้นคลุมบันไดดังกล่าวย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะต้องนำมาคำนวณเป็นความสูงของอาคาร ตามข้อ ๔๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ด้วย

กรณีผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ได้มีคำสั่งให้ผู้ก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายดังกล่าวดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด แต่ปรากฏว่าไม่มีการแก้ไขตามคำสั่ง และไม่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กรณีถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และในกรณีนี้ต้องถือว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่จำสิบเอก ส. (ผู้ร้องสอดที่ ๑) และนาง ภ. (ผู้ร้องสอดที่ ๒) ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง บริเวณข้างเคียงอาคารของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตพญาไท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อขอให้ตรวจสอบอาคารพิพาทว่าก่อสร้างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

